

NO HABER NULIDAD – CONVERSIÓN DE PENA

El artículo 52 del Código Penal estipula que **en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio**, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de cinco años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. De ello se desprende que la institución jurídico penal de la *conversión de pena* opera de manera subsidiaria, dado que puede tener lugar en los casos donde no resulten procedentes los supuestos antes mencionados.

En este caso, se solicitó directamente la conversión de la pena, sin agotar previamente el debate sobre la posibilidad de la imposición de una condena condicional o la reserva del fallo condenatorio.

Siendo así, tal pedido no resulta atendible.

Lima, veintitrés de junio de dos mil veintiséis

VISTO: el recurso de apelación (entiéndase recurso de nulidad) interpuesto por la defensa técnica de doña María Victoria La Hoz Gonzáles de Zavala¹, en la causa penal incoada en su contra por el delito de falsedad de documento privado en agravio de don Humberto Enciso Nano y don Rafael León Heffesse Murua, y por el delito de falsedad ideológica en agravio de don Humberto Enciso Nano, la notaría Leonardo Bartra Valdivieso y la SUNARP.

PRIMERO. DECISIÓN CUESTIONADA

La resolución n.º 325, del 21 de mayo de 2025², emitida por los señores magistrados integrantes de la Undécima Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual se declaró improcedente el pedido de conversión de pena que formuló la defensa técnica de la recurrente, respecto de la sanción de 5 años de privación

¹ Véanse las páginas 37 a 42 del cuaderno formado en esta instancia suprema.

² Véanse las páginas 29 a 34 del cuaderno formado en esta instancia suprema.

de libertad efectiva que se le impuso mediante sentencia del 13 de julio de 2023³, por la comisión, en calidad de autora, del delito de falsedad de documento privado en agravio de don Humberto Enciso Nano y don Rafael León Heffesse Murua, y del delito de falsedad ideológica en agravio de don Humberto Enciso Nano, la notaría Leonardo Bartra Valdivieso y la SUNARP.

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La defensa técnica de la recurrente, en su recurso, sostuvo sustancialmente que:

2.1. La Sala Superior ha incurrido en error de derecho al declarar improcedente la solicitud de conversión, desconociendo el principio de retroactividad benigna reconocido en el artículo 103 de la Constitución y en el artículo 6 del Código Penal, conforme a los cuales debe aplicarse la norma más favorable, incluso durante la ejecución de la sentencia.

2.2. El Tribunal Superior sostiene que la conversión solo puede aplicarse en el momento de dictar sentencia; no obstante, esa conclusión es jurídicamente errónea. El Decreto Legislativo 1585, al modificar el artículo 52 del Código Penal, introdujo un régimen de ejecución que permite convertir la pena incluso cuando esta ya ha sido impuesta, siempre que no exceda de 5 años y no exista prohibición expresa en la norma. La propia exposición de dicho decreto y su relación con el derecho de ejecución penal refuerzan que la conversión puede solicitarse incluso luego de la sentencia ejecutoriada, en tanto se está ante un beneficio penitenciario cuya finalidad es reducir el hacinamiento carcelario y fomentar la reinserción social.

2.3. El auto impugnado desconoce la finalidad expresa del Decreto Legislativo 1585, que en su artículo 1 establece como objetivo “modificar el Código Penal, Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal

³ Véanse las páginas 3040 a 3075 del tomo 6.

para facilitar mecanismos alternativos al encarcelamiento". Negar la conversión con argumentos formales anula el propósito del legislador de reducir la carga penitenciaria.

2.4. La resolución impugnada incurre en motivación aparente, al sostener que no corresponde aplicar la conversión porque la sentencia ya está ejecutoriada, sin analizar los fundamentos del Decreto Legislativo 1585 ni la jurisprudencia constitucional vinculante. Omitió considerar que la pena aún no se ha comenzado a ejecutar y que la condenada ha solicitado acogerse a un beneficio no excluido por la ley.

2.5. Aunque la Sala reconoció que existen precedentes (R. N. 13-2023/Lima y Casación 574-2023/Ica) en que la Corte Suprema aplicó la conversión aun después de la sentencia, decidió no aplicar lo mismo al presente caso, sin justificar la razón de diferencia de trato.

2.6. La Sala Superior interpreta la conversión como un intento de eludir el cumplimiento de la pena, sin considerar que la conversión no elimina la sanción, sino que la transforma conforme a mecanismos permitidos legalmente, buscando la resocialización y descongestión penitenciaria; lo que vulnera el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, que obliga a interpretar la pena con fines preventivos, retributivos y de reinserción social.

Por dichos fundamentos, solicita que se revoque la resolución n.º 325, del 21 de mayo de 2025, y, reformándola, se declare fundada la solicitud de conversión de pena que realizó.

TERCERO. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

3.1. Mediante sentencia del 13 de julio de 2023⁴, emitida por los señores magistrados integrantes de la Quinta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, se condenó a doña María Victoria La Hoz Gonzáles de Zavala como autora del delito de falsedad de documento

⁴ Véanse las páginas 3040 a 3075 del tomo 6.

privado en agravio de don Humberto Enciso Nano y don Rafael León Heffesse Murua, y del delito de falsedad ideológica en agravio de don Humberto Enciso Nano, la notaría Leonardo Bartra Valdivieso y la SUNARP; y como tal **(i)** se le impuso **5 años de pena privativa de libertad efectiva** – cuyo cómputo se iniciará a partir de que sea capturada o se ponga a derecho físicamente– y **301 días-multa** –cada día multa equivalente a ocho soles con cincuenta céntimos, dando un total de dos mil quinientos cincuenta y ocho soles, a pagarse en el plazo de 10 días–, y **(ii)** se fijó en **dos millones de soles** la **reparación civil** que deberá pagar, de forma solidaria con sus co-sentenciados, a favor de don Rafael Heffesse o la restitución del predio a su favor; y en **ciento cincuenta mil soles** la **reparación civil** que deberá pagar, de forma solidaria con sus co-sentenciados, a favor de don Humberto Enciso, la notaría Leonardo Bartra Valdivieso y la SUNARP, correspondiendo cincuenta mil soles a cada agraviado.

3.2. El 21 de julio de 2023, doña María La Hoz interpuso recurso de nulidad contra la mencionada sentencia⁵, instó que se declare haber nulidad en dicha resolución y que se revoque la misma, y, reformándola, se la absuelva de los cargos formulados en su contra.

3.3. A través de la resolución del 17 de agosto de 2023⁶, se concedió el precitado recurso y se elevaron los autos al Tribunal Supremo.

3.4. Mediante Recurso de Nulidad n.º 1529-2023/Lima, del 12 de julio de 2024⁷, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró no haber nulidad en la referida sentencia.

3.5. A través de la resolución del 11 de octubre de 2024⁸, la Sala Superior dispuso que se cumpla con lo ejecutoriado y que se actualicen las órdenes de ubicación y captura de doña María La Hoz a nivel nacional.

⁵ Véanse las páginas 3076 a 3078 del tomo 6.

⁶ Véanse las páginas 3079 a 3081 del tomo 6.

⁷ Véanse las páginas 3120 a 3134 del tomo 6.

⁸ Véanse las páginas 3135 a 3136 del tomo 6.

3.6. El 26 de diciembre de 2024, dicha encausada presentó un escrito solicitando la conversión de la pena privativa de libertad que se le impuso por la de prestación de servicios a la comunidad, al amparo de lo previsto en el Decreto Legislativo n.º 1585⁹.

3.7. Mediante resolución n.º 325 del 21 de mayo de 2025¹⁰, expedida por los señores magistrados integrantes de la Undécima Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró improcedente el precitado pedido de conversión de pena.

3.8. Contra dicha resolución, la defensa técnica de doña María La Hoz interpuso recurso de apelación (entiéndase recurso de nulidad) el 3 de julio de 2025¹¹, solicitando que se revoque, y, reformándola, se declare fundada la conversión que pidió.

3.9. Mediante resolución n.º 522 del 22 de agosto de 2025¹², se concedió dicho recurso y se elevaron los autos a esta instancia suprema para la emisión del presente pronunciamiento.

CUARTO. SINOPSIS FÁCTICA DE LA IMPUTACIÓN

Conforme a los términos de la acusación fiscal, se imputa a don Luis Antonio Durand Castillo, conocido como “el tamalero”, quien comercializaba tamales por las inmediaciones del inmueble de don Rafael León Heffesse Murua, en el distrito de Magdalena del Mar; en concierto de voluntades con don Héctor Manuel Angulo Salas, Higinia Honorata Salas viuda de Angulo, José Luis Angulo Loayza y **María Victoria La Hoz Gonzáles de Zavala**, aprovechando que don Rafael Heffesse sufría problemas de salud mental, habrían logrado hacer insertar una falsa declaración en la escritura pública de poder, ante el notario público Leonardo Bartra Valdivieso, el 24 de julio de 2012, a favor de don Luis

⁹ Véanse las páginas 3137 a 3140 del tomo 6.

¹⁰ Véanse las páginas 3161 a 3166 del tomo 6.

¹¹ Véanse las páginas 3169 a 3174 del tomo 6.

¹² Véanse las páginas 3175 a 3176 del tomo 6.

Durand, inscrita en la Partida n.º 12890336, la cual contenía la firma del abogado Humberto Enciso Nano, siendo inscrita en la SUNARP el 9 de agosto de 2012.

Seguidamente, una vez obtenida la escritura pública de poder a favor de don Luis Durand, el 28 de diciembre de 2012, con minuta de compraventa del 28 de diciembre de 2012, transfirió el inmueble a don José Angulo Loayza y doña **María La Hoz** por la suma de noventa mil dólares, dinero que habría sido prestado por doña Higinia Salas (madre de don Héctor Angulo Salas y don José Angulo Loayza).

Posteriormente, el 2 de febrero de 2013, don Luis Durand, don Héctor Angulo Salas, doña Higinia Salas, don José Angulo Loayza y doña **María La Hoz**, con la finalidad de facilitar la posesión del predio, en forma concertada, habrían secuestrado a don Rafael Heffesse. En tal fecha, los primos de este último, don Saúl Daniel Murua Franco y doña María del Carmen Murua Franco, interpusieron denuncia por secuestro en la comisaría de Magdalena; simultáneamente, el predio fue ocupado violentamente por don Héctor Angulo Salas, don José Angulo Loayza y don Luis Durand. La privación de libertad de don Rafael Heffesse duró un tiempo aproximado de 2 años, en cuyo lapso fue trasladado a diversos lugares, como Lurín, Pucusana –Naplo y Chancay–, Huaral.

En el mes de abril de 2013, cuando don Rafael Heffesse se encontraba secuestrado, don José Angulo Loayza y doña **María La Hoz** (cónyuges) transfirieron la propiedad de los siete inmuebles a favor de don Héctor Angulo Salas (abogado) mediante escritura pública de compraventa del 6 de mayo de 2013, por la suma de setecientos mil dólares, ingresando a los Registros Públicos vía bloqueo el 25 de abril de 2013, e inscrito el 23 de mayo de 2013; para lo cual don Héctor Angulo Salas hipotecó los bienes inmuebles a favor del Banco Continental hasta por la suma de quinientos veinticinco mil dólares con el objeto de garantizar el préstamo que se le había concedido por cuatrocientos veinte mil dólares, con lo que

pretendió cerrar el círculo y apropiarse definitivamente de los bienes de don Rafael Heffesse.

QUINTO. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Mediante Dictamen n.º 057-2026-MP-FN-1ºFSUPR.P¹³, de 12 de febrero de 2026, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se debe declarar no haber nulidad en la resolución recurrida.

Intervino como ponente en la decisión el señor **Salas Arenas**, juez de la Corte Suprema.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante SN)

En el Código de Procedimientos Penales (en adelante CdePP)

- 1.1. El literal d) del artículo 292 dispone que el recurso de nulidad procede –entre otros– contra los autos emitidos por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, se pronuncien sobre la sustitución de la pena por retroactividad benigna.
- 1.2. El numeral 1 del artículo 300 establece que si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación.

En el Código Penal (en adelante CP)

- 1.3. El artículo 52 estipula que en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de cinco años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación

¹³ Véanse las páginas 47 a 50 del cuaderno formado en esta instancia suprema.

de días libres, a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, y siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres.

- 1.4.** El artículo 6 prevé si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley.

En la Constitución

- 1.5.** El artículo 103 estipula que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo.

En la jurisprudencia

- 1.6.** La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Casación n.º 382-2012/La Libertad, del 17 de octubre de 2013, estableció como doctrina jurisprudencial vinculante –entre otros– que para que proceda la *conversión de la pena* se requiere: **(i)** Que la pena impuesta en la sentencia condenatoria no exceda de 2 o 4 años de pena privativa de libertad¹⁴; y, **(ii)** que en el caso concreto como requisito especial exige que no sea posible aplicar al sentenciado una suspensión de la ejecución de la pena o una reserva del fallo condenatorio¹⁵.
- 1.7.** La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad n.º 1100-2015/Cusco, del 7 de julio de 2016, señaló que la *conversión de penas* responde a un esquema subsidiario, es decir,

¹⁴ De acuerdo con el texto normativo del artículo 52 del Código Penal que se encontraba vigente en aquel entonces, el cual ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1585, habiéndose elevado el extremo de los 4 años de pena privativa de libertad a 5 años de dicha sanción penal.

¹⁵ Fundamento jurídico cuarto (numeral 3).

procede en los casos donde no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio¹⁶.

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO

2.1. El recurso de nulidad constituye el medio impugnatorio de mayor jerarquía establecido en el sistema de recursos del CdePP. Procede –entre otros– contra los autos emitidos por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, se pronuncien sobre la sustitución de la pena por retroactividad benigna –véase el acápite 1.1 del SN–. El recurso *sub judice* se sustenta en dicho supuesto.

2.2. De conformidad con lo establecido en el CdePP –véase el acápite 1.2 del SN–, corresponde a este Tribunal Supremo examinar la resolución impugnada observando el principio de impugnación limitada y el principio de congruencia recursal (*tantum apellatum, quantum devolutum*), que fijan los límites de revisión que compete a esta instancia, en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso formulado, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada, salvo la presencia de una nulidad manifiesta que vulnere una garantía procesal o material de carácter esencial que cause grave perjuicio a las partes.

En ese sentido, corresponde absolver los agravios invocados por la parte recurrente –mencionados *ut supra*–.

2.3. La impugnante reclama –en síntesis– la *conversión de la pena* de 5 años de privación de libertad efectiva que se le impuso, por la pena de prestación de servicios a la comunidad; ello al amparo de los artículos 103 y 139 –inciso 11– de la Constitución, del artículo 6 del CP y de la

¹⁶ Fundamento jurídico III (numeral 3).

modificación legislativa introducida por el Decreto Legislativo 1585¹⁷ en el primer párrafo del artículo 52 del citado Código Sustantivo.

2.4. La Sala Penal Superior, mediante la resolución objeto de impugnación, declaró improcedente el pedido de *conversión de pena* que formuló la recurrente por cuanto consideró que no se encuentra facultada para realizar ello, ya que la conversión se aplica en el momento de la sentencia, y esta ya se pronunció y quedó ejecutoriada, dado que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó la sentencia de primera instancia al declarar no haber nulidad –véase el fundamento 4.6 de la referida resolución–.

2.5. El artículo 52 del CP –modificado por el precitado Decreto Legislativo– establece que **en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio**, el juez podrá *convertir la pena* privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de **cinco** años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, y siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres –véase el acápite 1.3 del SN–.

2.6. Antes de la mencionada modificación, dicho dispositivo legal preceptuaba que en los referidos casos, el juez podía convertir la pena privativa de libertad no mayor de **cuatro** años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

2.7. Al haberse elevado el umbral en el cual el juez, en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, puede convertir la pena privativa de libertad en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres –de **cuatro a cinco** de dicha sanción penal–, es claro que dicha modificación legislativa resulta favorable a la recurrente, por lo que, por mandato

¹⁷ Decreto Legislativo que establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, publicado en el diario oficial *El Peruano* el día miércoles 22 de noviembre de 2023.

constitucional y legal –véanse los acápites 1.4 y 1.5 del SN–, le son de aplicación los alcances de dicha norma conforme a su texto modificado.

2.8. De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del CP, para que proceda la *conversión de la pena* se requiere: **(i)** Que la pena impuesta en la sentencia no sea superior a 2 o 5 años de privación de libertad; y, **(ii)** como requisito especial, que en el caso concreto no sea posible aplicar la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio. Dicho criterio constituye doctrina jurisprudencial vinculante –véase el acápite 1.6 del SN–.

2.9. En ese sentido, la *conversión de pena* responde a un esquema subsidiario, dado que procede en los casos donde no resulta procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio. Así también lo ha entendido la jurisprudencia nacional –véase el acápite 1.7 del SN–.

2.10. En el caso de autos, la recurrente solicitó directamente la conversión de la pena privativa de libertad que se le impuso; no obstante, ello no correspondía, dado que, conforme se indicó en el párrafo precedente, dicha institución jurídico penal opera de manera *subsidiaria*, toda vez que, por disposición legal, solamente puede tener lugar cuando no sea procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, lo cual no fue analizado por el A quo, debido a que el pedido de la parte impugnante no versó sobre dichas posibilidades.

2.11. Es evidente que, por la gravedad de los delitos por los cuales fue condenada la recurrente (uso de documento privado y falsedad ideológica, en la modalidad de delito masa), no resulta procedente la reserva del fallo condenatorio.

2.12. Sin embargo, no acontece lo mismo respecto a la posibilidad de procedencia de la condena condicional –o suspensión de la ejecución de la pena–. No obstante, tal alternativa, al no haber sido materia de pronunciamiento y lógicamente tampoco objeto de impugnación, no puede ser analizada por este Tribunal Supremo, pues ello rebasaría las

competencias recursales asignadas, y debe ser evaluada por el *A quo* de oficio o a instancia de la parte interesada, por estar de por medio una modificación legislativa que le resulta favorable.

2.13. Si se determinase que esta última opción tampoco resultara procedente, recién el *A quo* deberá evaluar, dentro de la facultad discrecional que le otorga la ley –conforme al artículo 52 del CP–, si en el caso de la recurrente es viable, o no, la conversión de la pena que se le impuso, conforme a las equivalencias legalmente establecidas, en el orden legal respectivo.

2.14. En mérito a lo expuesto, lo solicitado por la recurrente no es atendible, por no ceñirse a lo que establece la ley, siendo ajustada a derecho la declaración de improcedencia de dicho pedido.

DECISIÓN

Por ello, impartiendo justicia a nombre del pueblo, **de conformidad con lo opinado por el Ministerio Público**, los jueces y las juezas de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia **ACUERDAN:**

I. Declarar **NO HABER NULIDAD** en la resolución n.º 325, del 21 de mayo de 2025, emitida por los señores magistrados integrantes de la Undécima Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual se declaró improcedente el pedido de conversión de pena que formuló la defensa técnica de la recurrente, respecto de la sanción de 5 años de privación de libertad efectiva que se le impuso mediante sentencia del 13 de julio de 2023, por la comisión, en calidad de autora, del delito de falsedad de documento privado en agravio de don Humberto Enciso Nano y don Rafael León Heffesse Murua, y del delito de falsedad ideológica en agravio de don Humberto Enciso Nano, la notaría Leonardo Bartra Valdivieso y la SUNARP.

II. MANDAR que se notifique la presente decisión a los sujetos procesales apersonados en esta instancia, que se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y que se archive el cuadernillo respectivo.

Suscribe el juez supremo Campos Barranzuela por impedimento del magistrado Terrel Crispín.

S. S.

SALAS ARENAS

BACA CABRERA

VÁSQUEZ VARGAS

CAMPOS BARRANZUELA

BÁSCONES GÓMEZ VELÁSQUEZ

JLSA/kjer